

กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

28 มิถุนายน 2569

LECTURER

MR. KODCHAPORN SUSANHAKANOK

- Partner, Diamondlaw Co., Ltd.
- Master of Laws (International Business Law), National University of Singapore
- Bachelor of Laws, Thammasat University
- kodchaporn@diamondlawthailand.com
- www.diamondlawthailand.com

อนาคตของธุรกิจคือดิจิทัล และกฎหมายพร้อมรองรับอย่างสมบูรณ์แล้ว

เมื่อองค์กรปฏิบัติตามมาตรฐาน พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ความเร็ว ประสิทธิภาพ และความโปร่งใส จะมาพร้อมกับความคุ้มครองทางกฎหมายที่ครบถ้วน

กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

- ภาพรวมกฎหมายในประเทศไทย (กลุ่มธุรกรรม)
- พระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
- พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

- ภาพรวมกฎหมายในประเทศไทย (กลุ่มข้อมูล)
- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2566

กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

- ภาพรวมกฎหมายในประเทศไทย (กลุ่มโทรคมนาคม)
- พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553
- พระราชบัญญัติการกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551
- พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551

กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

- ภาพรวมกฎหมายในประเทศไทย (กลุ่มโทรคมนาคม)
- พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544
- พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2498
- พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

- ภาพรวมกฎหมายในประเทศไทย (กลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง)
- พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
- พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522
- พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

- ภาพรวมกฎหมายในประเทศไทย (กลุ่มการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์)
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

- ภาพรวมกฎหมายในประเทศไทย (กลุ่มภาครัฐ)
- พระราชบัญญัติการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562

กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

- ภาพรวมกฎหมายในประเทศไทย (กลุ่มไซเบอร์)
- พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
- พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566

กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

- ภาพรวมกฎหมายในประเทศไทย (กลุ่มสินทรัพย์ ขายสินค้าและแพลตฟอร์มออนไลน์)
- พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561
- พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
- พระราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. 2565
- ยกเว้นรายการ Cryptocurrency

กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (บางส่วน)
- สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

Electronic Transactions Development Agency (ETDA)

Empowering Thailand's Digital Economy through Trust, Infrastructure, and Literacy



Digital Infrastructure & Services

Building foundational systems for secure electronic transactions.

- **Digital ID:** Driving national digital identity frameworks and connecting over 1,700 e-Services.
- **e-Document & Digital Trade:** Enabling cross-border paperless trade, Web Validation, and VC & Digital Document Wallets.
- **Digital Service Sandbox:** Secure testing ground for emerging technological innovations before public rollout.



Standards, Regulation & Law

Creating the legal and technical rulebook for digital trust.

- **Digital Law:** Drafting and enforcing overarching electronic transaction laws and compliance frameworks.
- **Standard & Certification:** Approving critical platforms including e-Tax Invoice & Receipt systems, e-Meeting, and e-Voting.
- **Digital Service Auditor Program:** Managing external compliance, auditor networks, and comprehensive security assessments.



Digital Workforce & Literacy

Equipping citizens and businesses to securely thrive in the digital era.

- **ETDA Digital Citizen (EDC):** Promoting safe internet usage, fighting fake news, and building foundational digital literacy.
- **ETDA Local Digital Coach (ELDC):** Delivering grassroots technological upskilling for local communities and businesses.
- **1212 Online Help Center:** Operating an active public support and resolution center for online fraud and digital issues.



Innovation & Transformation Hubs

Researching, forecasting, and guiding the responsible adoption of tomorrow's technologies.

- **ADTE (Academy of Digital Transformation):** Providing expert training and strategic consulting services for digital shifts.
- **AIGC (AI Governance Clinic):** Researching and providing recommendations for responsible and ethical AI integration.
- **Foresight Center:** Studying future technology trends and their direct impacts on public policy and societal evolution.

กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

- กฎหมายต่างประเทศ (บางส่วน)
- APEC, EU, OECD, Singapore
- UNCITRAL MODEL LAW ON ELECTRONIC COMMERCE (1996)
- UNCITRAL MODEL LAW ON ELECTRONIC SIGNATURES (2001)

กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

- สาระสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
- อุปสรรคทางกฎหมายในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
- ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำเป็น “หนังสือ” หรือการมี “หลักฐานเป็นหนังสือ”
- ข้อกำหนดเกี่ยวกับการลงลายมือชื่อ
- ข้อกำหนดเกี่ยวกับเอกสารต้นฉบับ
- ข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำสืบพยานหลักฐาน

กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

- หลักการพื้นฐาน
- หลักความเท่าเทียมกัน (Functional Equivalence) ระหว่าง “กระดาษ” และ “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อให้การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีผลทางกฎหมายเทียบเท่าการใช้กระดาษ
- หลักความเป็นกลางทางเทคโนโลยี (Technological Neutrality) ที่ไม่ระบุเฉพาะเจาะจงเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่ง แต่รองรับพัฒนาการของเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- หลักเสรีภาพในการแสดงเจตนา (Party Autonomy) ของคู่สัญญา
- เป็นกฎหมายกลางที่รองรับสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีผลผูกพันและใช้บังคับได้ตามกฎหมาย

กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

- ขอบเขต
- ธุรกรรมทางแพ่งและพาณิชย์ เช่น การทำสัญญากู้ยืมเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การปลดหนี้เงินกู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ธุรกรรมเกี่ยวกับครอบครัว? มรดก?)
- ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เช่น คำขอ การอนุญาต การจดทะเบียน คำสั่งทางปกครอง การชำระเงิน การประกาศหรือการดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายกับหน่วยงานของรัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐ

การขีดเส้นแบ่งขอบเขต: ธุรกิจที่ได้รับการยกเว้น



พ.ร.ฎ. กำหนดประเภทธุรกรรมในทาง
แพ่งและพาณิชย์ที่ยกเว้นมิให้นำกฎหมายว่า
ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้บังคับ
พ.ศ. 2549

แม้กฎหมายหลักจะให้การรับรองข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ แต่กฤษฎีกาฉบับนี้ทำหน้าที่เป็น
'Safety Valve' สำหรับนิติกรรมที่ยังต้องการ
ความรัดกุมในรูปแบบดั้งเดิม (กระดาษ)
เพื่อคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลอย่างสูงสุด
เช่น เรื่องเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก

วิเคราะห์ 5 เสาหลักทางกฎหมาย (พระราชกฤษฎีกา)

 พระราชกฤษฎีกา (Royal Decree)	 เป้าหมายการกำกับ (Target)	 กลไกทางกฎหมาย (Mechanism)
ยกเว้นธุรกรรมแพ่งและพาณิชย์ (2549)	ธุรกรรมที่ต้องใช้ความระมัดระวังสูง (เช่น ครอบครัว/มรดก)	การยกเว้น (Exemption) ไม่นำ พ.ร.บ. มาใช้บังคับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (2549)	หน่วยงานของรัฐ (e-Gov)	การกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐาน บังคับปฏิบัติ
วิธีการแบบปลอดภัย (2553)	ธุรกรรมที่มีผลกระทบและโครงสร้าง พื้นฐานสำคัญ	การประเมินความเสี่ยงและกำหนด ระดับความมั่นคงปลอดภัย
บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล (2565)	ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มตัวกลาง	การแจ้งเตือนให้ทราบ (Notification) เพื่อความโปร่งใส
ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน ทางดิจิทัล (2565)	ธุรกิจบริการ Digital ID	การขอรับใบอนุญาต (Licensing) อย่างเข้มงวด

กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

- สารสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
- E-Document
- E-Signature
- E-Original
- E-Evidence
- E-Archive
- E-Offer, E-Acceptance
- E-Expression of Intent, E-Notice

วงจรชีวิตของธุรกรรมดิจิทัลที่กฎหมายรับรอง



ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Signature) ไม่ได้มีแค่ระดับเดียว

ลายมือชื่อทั่วไป (มาตรา 9)

- วัตถุประสงค์: ระบุมัตถ์เจ้าของ และแสดงเจตนายอมรับข้อความ
- ลักษณะ: อาจเป็นการพิมพ์ชื่อทำยอีเมล, ลายเซ็นสแกน, หรือการคลิกยอมรับ
- ข้อกำหนด: ใช้วิธีการที่เชื่อถือได้และเหมาะสมกับลักษณะของธุรกรรม

ลายมือชื่อที่เชื่อถือได้ (มาตรา 26)

- วัตถุประสงค์: ยกระดับความน่าเชื่อถือ ป้องกันการปฏิเสธความรับผิดชอบ (Non-repudiation)
- เงื่อนไขทางเทคนิค:
 1. ข้อมูลสำหรับสร้างลายมือชื่อเชื่อมโยงไปยังเจ้าของเท่านั้น
 2. อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าของในขณะสร้าง
 3. สามารถตรวจพบการเปลี่ยนแปลงของลายมือชื่อได้
 4. สามารถตรวจพบการเปลี่ยนแปลงของข้อความได้ (การรักษาความสมบูรณ์)

การทำสัญญาออนไลน์มีผลผูกพันทางกฎหมายทันที



การทำสัญญาไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษ สามารถทำผ่านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ และห้ามปฏิเสธการมีผลทางกฎหมายของสัญญาเพียงเพราะเหตุนี้ (มาตรา 13)



ความสำเร็จของระบบอัตโนมัติ (Automated Systems)

สัญญาที่เกิดจากการทำงานโต้ตอบของระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ (เช่น ระบบ E-Commerce, Smart Contracts) มีความสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ แม้จะไม่มีบุคคลธรรมดาเข้าไปเกี่ยวข้องในขณะนั้นก็ตาม

จุดชี้วัดทางกฎหมายเมื่อมีการส่งและรับข้อมูล

การแสดงเจตนา (E-Expression of Intent) และ คำบอกกล่าว (E-Notice) สามารถส่งผ่านช่องทางดิจิทัลได้ (มาตรา 14) โดยกฎหมายกำหนดจุดรับ-ส่งที่ชัดเจนดังนี้:



เอกสารต้นฉบับ (E-Original): สิ้นสุดยุคของการเรียกหาเอกสารกระดาษ

หากกฎหมายกำหนดให้นำเสนอหรือเก็บเป็น "ต้นฉบับ" (Original) การใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ถือว่าสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว หากเข้าเงื่อนไข 2 ประการ (มาตรา 10):

1. ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity)

ใช้วิธีการที่เชื่อถือได้ในการรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูล ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตั้งแต่สร้างข้อมูลเสร็จสมบูรณ์



2. การแสดงข้อความ (Accessibility)

สามารถแสดงข้อความนั้น หรือนำกลับมาอ่านเพื่อใช้อ้างอิงในภายหลังได้

มาตรฐานการเก็บรักษาเอกสาร (E-Archive)

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้อง "เก็บรักษา" เอกสาร องค์กรสามารถจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ (มาตรา 12) โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้:



ความหมายคงเดิม

ข้อมูลสามารถเข้าถึงและนำกลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง



รูปแบบเดิม หรือ ถูกต้องตามต้นฉบับ

เก็บในรูปแบบที่เป็นอยู่ในขณะสร้าง ส่ง หรือได้รับ หรืออยู่ในรูปแบบที่แสดงข้อความได้อย่างถูกต้อง



ระบุเส้นทางได้ (Audit Trail)

ต้องเก็บรักษาส่วนที่ระบุถึงแหล่งกำเนิด ต้นทาง ปลายทาง และวันเวลาที่ส่งหรือได้รับข้อความนั้น (ถ้ามี)

ศาลต้องรับฟังพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Evidence)

“ห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมาย เพียงเพราะเหตุว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (มาตรา 11)”



น้ำหนักความน่าเชื่อถือของ พยานหลักฐานขึ้นอยู่กับอะไร?

ศาลจะพิจารณาให้น้ำหนักโดยประเมินจาก:

- ความน่าเชื่อถือของระบบที่ใช้สร้าง เก็บรักษา หรือสื่อสารข้อมูล
- ความครบถ้วนและไม่มีการเปลี่ยนแปลง ของข้อความ
- วิธีการที่ใช้ในการระบุตัวผู้ส่งข้อมูล (Identity verification)

เช็กลิสต์ความสอดคล้องทางกฎหมายสำหรับธุรกิจดิจิทัล

หมวดหมู่	สิ่งที่กฎหมายต้องการ	ตัวอย่างเทคโนโลยีที่สอดคล้อง
E-Document & E-Original	ความหมายไม่เปลี่ยน, ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงได้	PDF/A-3, ระบบ Hashing, Digital Time Stamping
E-Signature	ระบุตัวตน, แสดงเจตนา, ข้อมูลอยู่ภายใต้การควบคุม	PKI (Public Key Infrastructure), OTP Authentication, Digital Certificates
E-Archive & E-Evidence	เก็บรูปแบบเดิม, ระบุแหล่งกำเนิดและเวลาได้	Secure Cloud Storage พร้อม Audit Trail Log, Blockchain Records

ภัยคุกคามและความท้าทายหลัก ในการทำธุรกรรมดิจิทัล

การนำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาใช้โดยปราศจากกลไกการรับรอง
ที่ถูกต้อง นำไปสู่ความเสี่ยง 4 ประการที่องค์กรต้องจัดการ:



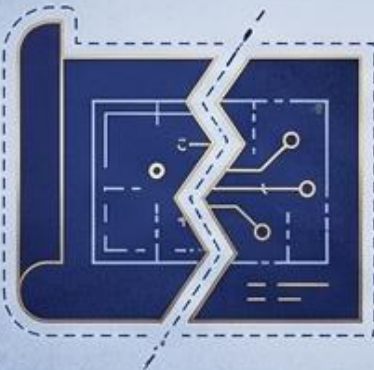
การปลอมตัวเป็นผู้อื่น (Impersonation)

ผู้ลงลายมือชื่อไม่ใช่เจ้าของลายมือชื่อที่แท้จริง



การปฏิเสธความรับผิดชอบ (Repudiation)

ผู้ลงลายมือชื่อพยายามปฏิเสธ
ว่าตนเองไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อ



ข้อมูลไม่มีความครบถ้วน (Loss of Data Integrity)

ข้อมูลหรือเนื้อหาของเอกสาร
มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่
ลงลายมือชื่อไปแล้ว



การไม่มีอำนาจลงนาม (Exceeding Authority)

ผู้ลงนามไม่ได้รับอนุญาตให้
ลงลายมือชื่อในข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

ลายมือชื่อดิจิทัลคือแกนกลางความปลอดภัยของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์



ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature)

- อักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
- เป้าหมาย: ระบุตัวบุคคลและแสดงเจตนายอมรับข้อความ
- ตัวอย่าง: พิมพ์ชื่อท้ายอีเมล, กดปุ่มยอมรับ, ลายเซ็นบนแท็บเล็ต



ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature)

- ลายมือชื่อที่ได้จากระบบการเข้ารหัสลับ (Cryptography)
- อาศัยโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ (PKI)
- เป้าหมาย: ยืนยันตัวตนขั้นสูง ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ และห้ามปฏิเสธความรับผิดชอบ



Credit: <https://justicechannel.org/read/article-worth-reading/e-signature>

การจัดแบ่งประเภทลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3 ประเภทตามมาตรฐาน สพรอ.



องค์ประกอบความน่าเชื่อถือเชิงลึกของลายมือชื่อแต่ละประเภท

องค์ประกอบ	ประเภทที่ 1 (ทั่วไป)	ประเภทที่ 2 (ที่เชื่อถือได้)	ประเภทที่ 3 (ที่เชื่อถือได้ + CA)
การพิสูจน์และ ยืนยันตัวตน	พิสูจน์ตัวตนตามความ เหมาะสมของความเสี่ยง	พิสูจน์ตัวตนระดับ IAL2 ขึ้นไป และยืนยัน ตัวตนระดับ AAL2 ขึ้นไป	
เจตนาในการ ลงลายมือชื่อ	มีกระบวนการหรือหลัก ฐานแสดงการยอมรับ อย่างชัดเจน	ใช้ลายมือชื่อดิจิทัลในการลงนามต่อข้อความ	
การรักษาความ ครบถ้วนของข้อมูล	ใช้หลักฐานหรือบุคคลที่ สามเพื่อแสดงว่าไม่มีการ เปลี่ยนแปลง	ใช้ลายมือชื่อดิจิทัลในการรับรองความ ครบถ้วนของข้อมูล (Data Integrity)	

ผลทางกฎหมายและข้อสันนิษฐาน: การทิ้งน้ำหนักของ ‘ภาระการพิสูจน์’

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปและที่เชื่อถือได้ มีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับการลงนามบนกระดาษ แต่มีความแตกต่างสำคัญเมื่อเกิดข้อพิพาทในศาล

ลายมือชื่อทั่วไป (มาตรา 9)

ผู้ที่อ้างว่าน่าเชื่อถือ:

ต้องเป็นผู้หาหลักฐาน
มาพิสูจน์ว่า ‘น่าเชื่อถืออย่างไร’
(รับภาระหนัก)



ผู้โต้แย้ง:

ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ว่า
ไม่น่าเชื่อถือ

ลายมือชื่อที่เชื่อถือได้ (มาตรา 26)

ผู้ที่อ้างว่าน่าเชื่อถือ:

ไม่จำเป็นต้องหาหลักฐานมาพิสูจน์
(ได้รับข้อสันนิษฐานตาม
กฎหมาย)



ผู้โต้แย้ง:

ต้องเป็นผู้หาหลักฐานมา
หักล้างและพิสูจน์ว่า
‘ไม่น่าเชื่อถืออย่างไร’
(หลักการให้ผู้โต้แย้ง)

แนวปฏิบัติ: การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในนามนิติบุคคล

องค์กรสามารถจัดการอำนาจลงนามทางดิจิทัลได้ 2 ลักษณะหลัก:



โดยผู้มีอำนาจลงนาม (Authorized Directors)

- กระทำโดยบุคคลธรรมดา (กรรมการผู้มีอำนาจ)
- ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเอกสารเดียวกันควรเป็น 'ประเภทและรูปแบบเดียวกัน' เพื่อความเป็นระเบียบและตรวจสอบง่ายของหลักฐาน



โดยบุคคลอื่นที่รับมอบอำนาจ (Delegated Persons)

- ต้องจัดทำ 'หลักฐานการมอบอำนาจเป็นหนังสือ' ระบุชื่อและข้อจำกัดขอบเขต
- หากใช้ใบรับรองนิติบุคคล (Digital Certificate) องค์กรต้องมีระบบควบคุมภายในหรือหนังสือมอบอำนาจประกอบเสมอ เพื่อระบุตัวบุคคลและขอบเขตความรับผิดชอบที่แท้จริง

กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

- **Digital Transformation**
- Digital Disruption
- Digital Platform
- Channels
- Big Data
- Artificial Intelligence
- Cryptocurrency and Digital Asset
- Financial Technology (FinTechs)

กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

- **Cybercrimes and Cyberthreats (Examples)**

- Unauthorized Computer Access
- Data Intercepted
- System Interference
- Cyberbullying, Cyberstalking, Cyber Harassment, Sextortion, Revenge Porn / Nonconsensual Pornography
- Spamming, Phishing
- Online Impersonation
- Online or Internet Gambling
- Cyberwarfare / State and State Sponsored Cybercrime / Cyberterrorism

THANK YOU!

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ kodchaporn@diamondlawthailand.com